

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5519/2531

อัยการ แขวง พระนครใต้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเอนเจิ้ลส์ค ลับ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 19, มาตรา 27

ว.ผู้จัดการสถานบริการของจำเลยที่ 1 จัดให้มีการแสดงแพชชั่นโชว์ ในสถานบริการของจำเลย นางแบบแต่งกายชุดอาบนํ้าตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้บาง บนพลอร์มีสปอทไลท์ ฉายไปมา สามารถมองผ่านช่องว่างของผ้าลูกไม้บางนั้นเห็นนมเนื้อตัวร่างกายของนางแบบลักษณะการแต่งกายเช่นนี้ไม่แตกต่างไปจากการเปลือยกาย และเพียงเท่านี้ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้จัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการซึ่งเป็นไปในทางลามกหรืออนาจารแล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าว จึงมีหน้าที่ต้องควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร แม้จำเลยจำง ว.ให้เป็นผู้จัดการดูแลแทนและ ว.จัดให้มีการแสดงอันเป็นความผิดดังกล่าวในขณะที่จำเลยที่ 2 ไม่อยู่ ก็หาได้ทำให้จำเลยทั้งสองหลุดพ้นจากหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้นไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509 มาตรา 19, 27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 19, 27 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ปรับคนละ 1,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหามีว่าได้มีการจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นไปในทางลามกหรืออนาจารหรือไม่ โจทก์มีร้อยตำรวจเอกประวิทย์ เลขะวณิช มาเบิกความว่าได้เข้าไปตรวจสอบสถานบริการของจำเลยที่ 1 โดยเข้าไปนั่งดูก่อน แล้วเห็นนางสาวจุลีเดินเปลือยกายอยู่บนฟลอร์ ถึงแม้พยานจะตอบทนายจำเลยถามค้านว่าดูห่างจากฟลอร์ ประมาณ 15 เมตรนางสาวจุลีสวมชุดอาบนํ้าสีเข้ม บนฟลอร์ มีไฟหรี กะพริบและมีไฟสปอทไลท์ ฉายไปมา แต่เมื่อตอบโจทก์ถามถึงก็ว่า นางสาวจุลีสวมชุดบาง สามารถมองเห็นนมเนื้อตัวร่างกายได้ กางเกงแบบกางเกงในเรียว เล็ก นายวิเชษฐ์และนางสาวอุทัยพยานจำเลยเองก็เบิกความเชื่อสมว่า ชุดที่นางสาวจุลีสวมทำด้วยผ้าลูกไม้สีนํ้าเงิน แต่นายวิเชษฐ์และนางสาวอุทัยอ้างว่าเป็นชุดอาบนํ้าทูพีซ (สองชิ้น) ทำด้วยผ้าลูกไม้ทึบ ไม่สามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้ เห็นว่าโดยปกติทั่วไปไม่มีผู้ใดนำผ้าประเภทผ้าลูกไม้มาตัดเย็บเป็นชุดอาบนํ้า การนำผ้าลูกไม้มาตัดเย็บดังกล่าวก็เพื่อล่อตาล่อใจผู้ชมซึ่งผู้จัดก็คงจะไม่ใช้ผ้าลูกไม้ทึบดังพยานจำเลยอ้าง ผ้าลูกไม้ที่นางสาวจุลีสวมใส่จึงน่าจะเป็นผ้าลูกไม้บางมากกว่า ข้อนำสืบของจำเลยไม่สมเหตุสมผล เมื่อบนฟลอร์มีสปอทไลท์ ซึ่งเป็นไฟฟ้าที่มีแสงสว่างเป็นพิเศษฉายไปมา จึงสามารถมองผ่านช่องว่างของผ้าลูกไม้บางนั้นเห็นนมเนื้อตัวร่างกายของนางสาวจุลีสวมได้ดังที่ร้อยตำรวจเอกประวิทย์เบิกความตอนท้าย ซึ่งลักษณะการแต่งกายเช่นนี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการเปลือยกายดังที่ร้อยตำรวจเอกประวิทย์เบิกความตอบโจทก์นั่นเอง และเพียงเท่านี้ก็พอจะให้ถือว่า เป็นการแสดงไปในทางลามกหรืออนาจารแล้ว นอกจากนี้ยังได้ความจากพยานจำเลยว่านางสาวจุลีสวมกับพวกเป็นนางแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดไดนาไมด์เอนเตอร์เทนเมนต์ ซึ่งประกอบธุรกิจในการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ มีนางสาวอุทัยเป็นหัวหน้าควบคุม และ

ในการเดินแฟชั่นโชว์ที่เกิดเหตุนี้ นางสาวอุทัยก็ไปคอยควบคุมอยู่ด้วย ถ้าการแสดงไม่ถึงขั้นเปิดเผยให้เห็นนมและเนื้อตัวในส่วนที่ควรปกปิดแล้วก็เชื่อได้ว่านางสาวอุทัยต้องไม่ยอมให้นางสาวจุลีกับพวกรับสารภาพเพราะจะเป็นการเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจของห้างฯ หากมีวัตถุประสงค์เพียงการเดินแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายตามปกติแต่เพียงอย่างเดียว ยิ่งกว่านั้นจำเลยที่ 2 ยังเบิกความว่าหากจำเลยที่ 2 ไม่อยู่ จะก่อกวนสั่งเสียนายวิเชษฐ์ผู้จัดการดูแลแทนไว้ว่าอย่าปฏิบัติผิดกฎหมายสถานบริการเป็นอันตรายทุกครั้งทั้งนี้ก็ต้องเนื่องจากเหตุที่อาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการซึ่งนายวิเชษฐ์ก็ต้องทราบเหตุนี้ด้วย ฉะนั้น ที่นายวิเชษฐ์เบิกความว่า เหตุที่ยอมรับผิดชอบเพราะเจ้าพนักงานตำรวจบอกว่า ถ้ายอมให้ปรับแล้วจะไม่มีผลเกี่ยวพันถึงสถานบริการอีกไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง การที่นางสาวจุลีกับพวกและนายวิเชษฐ์รับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนและยินยอมให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.6 แม้จะใช้ยันลงโทษจำเลยในชั้นพิจารณาไม่ได้ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย แต่ก็ยังเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกประวิทย์พยานโจทก์ให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คืบเกิดเหตุได้มีการจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าว จึงมีหน้าที่ต้องควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร ตามที่พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 19 ได้บัญญัติไว้ แม้จำเลยจะได้จ้างนายวิเชษฐ์ให้เป็นผู้จัดการดูแลแทนและนายวิเชษฐ์จะได้จัดให้มีการแสดงอันเป็นความผิดดังกล่าวในขณะที่จำเลยที่ 2 ไม่อยู่ก็หาได้ทำให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในฐานะผู้แทนนิติบุคคลหลุดพ้นจากหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้นไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องมานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พินิจพิจารณากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>